

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

פ/25/1623

הצעת חוק הפיקוח על מעונות (תיקון – הסדרת מעמד המטפלות במשפחתונים), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 7ב. 1. בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה–1965¹, אחרי סעיף 7א יבוא :

"אופן ההעסקה של 7ב. (א) מטפלת שהמשפחתון שהיא מפעילה, פועל מטעם גוף מפעיל, במסגרת התקשרות שנערכה בין מטפלת במשפחתון הגוף המפעיל ובין משרד הכלכלה והתעשייה בהתאם לנהלי עבודה מפוקחים, והתשלום שהיא גובה אינו עולה על התשלום החודשי המרבי שנקבע לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו–1996², תיחשב עובדת של אותו גוף מפעיל, ואולם גוף מפעיל שהוא רשות מקומית רשאי להעסיק את המטפלת כעובדת של תאגיד עירוני; הוראה זו תחול לגבי כל מטפלת המועסקת במשפחתון.

(ב) הגוף המפעיל יישא בכל הוצאות הפעלת המשפחתון.

(ג) לעניין סעיף זה –

"גוף מפעיל" – מי שהתקשר עם משרד הכלכלה והתעשייה בהתקשרות לצורך מתן שירותי הפעלת מערך משפחתונים ;

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 48.

² ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

"מטפלת" – מי שמפעילה בביתה משפחתון, לאחר שהוכשרה לכך;

"משפחתון" – מסגרת טיפולית-חינוכית הפועלת בבית מגורים, שבה שוהים, במשך חמישה ימים בשבוע, תשע שעות ביום לפחות, לא יותר מעשרה פעוּטות, שקיבלה אישור הכרה (סמל מעון) ממוסד הכלכלה והתעשייה;

"נהלי עבודה מפורחים" – נהלי העבודה וההנחיות הקבועים ב"אוגדן הנהלים להפעלת משפחתונים" של המוסד וכפי שמתעדכנים מעת לעת ב"קבצי ריענון נהלי הפעלה למעונות יום ומשפחתונים", לעניין אופן הפעלת שירות המשפחתונים, אופן הפעלת המשפחתון, סמכויות ותפקידים;

"פעוט" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוּטות, התשע"ט-2018.³

דבר הסבר

מטפלות המשפחתונים עובדות במודל העסקה שאין לו אח ורע בשוק העבודה בישראל. כיום ההתקשרות עם המטפלות נעשית במסגרת חוזים למתן שירותים עבור גופים מפעילים, ולא במסגרת יחסי עובד-מעביד. במצב דברים זה, המטפלות הן למעשה עוסקות עצמאיות ואין זכויות לזכויות התעסוקתיות ולתנאים החלים על שכירים על פי חוק.

בד בבד, המטפלות כפופות לפיקוח צמוד ולרגולציה קפדנית, כך שתנאי עבודתן וזכויותיהן בפועל נקבעים על ידי משרדי הממשלה והמפעילים. יתרה מכך, למטפלות אין חופש בקביעת גובה שכרן ובמימוש פוטנציאל הרווח שלהן, שכן גובה שכרן המרבי נקבע על-ידי המדינה באמצעות קביעת תעריף שכר הלימוד ומספר הילדים. לרוב הן רחוקות מלהתפרנס מלוא שכרן, בשל קשיי גבייה חמורים ועיכובים בהעברת כספים מהמפעילים.

המטפלות אינן נהנות מהיתרונות העומדים לרשותן של בעלת עסק עצמאי או מהזכויות העומדות להגנתה של עובדת שכירה ואין ביכולתן לקבוע את התעריף שייגבה מן ההורים; למטפלות אין יכולת לקבוע את שעות וימי פעילות המשפחתון ואת יתר תנאי העסקתן והן תלויות לחלוטין באין ספור נהלים

³ ס"ח התשע"ט, עמ' 14.

שקובע הרגולטור, הנקבעים ללא כל התייעצות עמן. יתרה מזו, משרד הכלכלה והתעשייה מגדיר למטפלות היקף חריג של שעות עבודה, הרבה מעל למשרה מלאה. כך, המשרד דורש מהמטפלות לעבוד לפחות 230 שעות עבודה בחודש (בעוד שמשרה מלאה היא לא יותר מ-186 שעות עבודה בחודש) והן מחויבות להפעיל את המשפחתון במשך 9.5 שעות ביום, זאת נוסף על מינימום שעת עבודה ביום של הכנת המשפחתון (שלא בזמן פעילות המשפחתון), עבור בישול, קניות, ניקיון והכנת פעילות פדגוגית.

כמי שאינן מוכרות כשכירות, המטפלות אינן מקבלות תלוש משכורת ולפיכך אינן זכאיות להפרשות המעסיק לחיסכון פנסיוני, לפיצויים, למוסד לביטוח לאומי או לתנאים סוציאליים אחרים כגון דמי הבראה; הן אינן חופשיות בקביעת חופשותיהן ויש להן מספר קבוע של ימי חופשה ללא תלות בוותק שלהן. כמו כן, המטפלות אינן זכאיות לימי מחלה ואף לא לימי אבל, ונדרשות לממן מכיסן את עלות ההחלפה במקרה הצורך.

נוצר מצב אבסורדי ומעוות לפיו אף בתרחיש הטוב ביותר, אשר בפועל אינו קיים אצל אף אחת מהמטפלות, התחשיב לעלות שכר הפעלת המשפחתון נמוך מעלות שכר המינימום הקבוע בחוק, אף בהתעלם מבעיות של היעדר תפוסה מלאה כל חודשי השנה וקשיי גבייה.

מצב אבסורדי זה, הוא חריג ביותר בנוף של שוק התעסוקה הישראלי, ויוצר פגיעה קשה בפרנסתן וברוחתן של המטפלות, כמו גם בזכויותיהן התעסוקתיות והחוקתיות ומנציח את מעמדן של המטפלות כעובדות המוחלשות ביותר, בלי חיסכון לעת זקנה, בלי ביטחון תעסוקתי ובלי תנאים סוציאליים מינימליים.

הצעת חוק זו נועדה לתקן את העוול הקיים כיום, ולשנות את מודל העסקתן של המטפלות ומעמדן החוקי ולהגדיר אותן כשכירות.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/5317/20) ועל ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/5965/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1415/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/833/23), על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/1974/23) ועל ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/1235/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/872/24), על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/1496/24) ועל ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן (פ/1643/24).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/3098/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת רון כץ (פ/762/25).

הצעת החוק זהה לפ/3098/24 ולא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

